

КОПИЯ

**«УТВЕРЖДЕН
Решением
Собрания Учредителей**

**Протокол № 2
от "14" марта 2008 года**

**У С Т А В
(Новая Редакция)**

Общества с ограниченной ответственностью

«Симанитрон»

**г. Москва
2008 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Симанитрон», именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено на основании решения Собрания Учредителей, Протокол № 1 от «06» февраля 2008 года. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН № 1087746277740 от 26 февраля 2008 года

СТАТЬЯ 1

Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом РФ от 09 июля 1999 года, Учредительным договором и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем «Устав». В случае несоответствия положений Учредительного договора и положений настоящего Устава преимущественную силу для третьих лиц и Участников Общества имеют положения Устава.

1.8. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Симанитрон».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Симанитрон».

Фирменное наименование Общества: ООО «Симанитрон».

Наименование Общества на английском языке: **Symanitron**.

1.9. Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа - Генерального директора: 111674, г. Москва, ул. Рудневка, д. 17, кв. 103.

Место хранения документов: 111674, г. Москва, ул. Рудневка, д. 17, кв. 103.

1.10. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

В частности, Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-вести строительство за счет собственных и заемных средств, приобретать, отчуждать, брать в аренду в Российской Федерации движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;

-иметь собственное автохозяйство;

-привлекать для работы российских и иностранных специалистов;

-самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в безналичной иностранной валюте и в натуральной форме;

-вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;

-создавать юридические лица с иностранным участием как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

1.11.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

СТАТЬЯ 2

Филиалы и представительства Общества

Дочерние и зависимые общества

2.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, именуемого в дальнейшем «Собрание», принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

2.2.Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

2.3.Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

Цель создания и виды деятельности

3.1.Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для

осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество занимается следующими видами деятельности:

-производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;

-производство офисного оборудования и вычислительной техники;

-производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;

-производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

-оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей);

-оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;

-прочая оптовая торговля;

-розничная торговля радио- и телеаппаратурой;

-розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой;

-разработка и производство оборудования для систем спутникового, эфирного и кабельного телевидения;

-разработка и производство оборудования систем спутниковой связи;

-разработка и производство средств связи и телекоммуникаций;

-операторская деятельность в области связи, предоставление услуг связи всех видов, в том числе телевизионной, телефонной, радио и телематических услуг связи всех видов, в том числе телевизионной, телефонной, радио и телематических услуг;

-проектирование систем и сооружений связи и телекоммуникаций;

-выполнение научно-исследовательских работ в области связи, телекоммуникаций и компьютерных технологий;

-разработка и производство электронного медицинского оборудования;

-проектирование, разработка и производство систем видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации;

-разработка и производство компонентов компьютерных сетей, структурированных кабельных систем и «интеллектуальных» зданий;

-разработка и производство технологического оборудования;

-разработка и производство продукции, электронной и радиоаппаратуры специального назначения;

-разработка и производство контрольно-измерительных приборов различного назначения;

-разработка и производство оснастки и вспомогательного оборудования для производства радиотехнической аппаратуры различного назначения;

-организация и проведение испытаний аппаратуры различного назначения;

-организация и строительство передающих телевизионных центров и телевизионных студий;

-съемка и распространение аудио и видеофильмов;

-оказание консалтинговых услуг в области связи и телекоммуникаций всех видов, в том числе автоматических телефонных станций, компьютерных сетей и систем кабельного телевидения, передающих телевизионных центров и телевизионных студий;

-оказание лизинговых услуг;

-производство внешних и внутренних строительно-монтажных работ, связанных со строительством систем связи и телекоммуникаций;

-проектирование и строительство компьютерных систем, структурированных кабельных сетей, систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа;

-производство архитектурно-строительных работ, обследование зданий и реставрационные работы;

-производство строительно-монтажных работ, реставрация и реконструкция зданий и сооружений, проектирование и создание собственной строительной индустрии, производство отделочных материалов и предметов домоустройства, мебели;

-производство строительно-монтажных работ, включая монтаж внутренних и наружных инженерных систем, оборудования и коммуникаций, монтаж технологического оборудования;

-осуществление пусконаладочных работ в процессе строительных работ;

- оказание юридических и рекламно-информационных услуг;
- рекламная деятельность, организация и проведение выставок, ярмарок и культурно-зрелищных мероприятий, выпуск и тиражирование кино-, видео-, аудио-, фото- и телепродукции, использование и предоставление организациям стендов для наружной рекламы;
- разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств;
- инвестиционная и торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;
- осуществление консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг организациям и предприятиям на территории Российской Федерации, а также иностранным гражданам и фирмам в вопросах внешнеэкономической деятельности;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство товаров народного потребления, строительных материалов и других товаров;
- продажа и приобретение «ноу-хау» и современных технологий в стране и за рубежом;
- оказание дилерских, дистрибуторских и лизинговых услуг российским и зарубежным фирмам;
- производство изделий народных промыслов, сувенирно-художественной продукции;
- строительство и эксплуатация центра для сервисного обслуживания, ремонта, восстановления техники и приборов, в том числе бытовых;
- экспорт, импорт технологического оборудования, сырья, материалов, товаров народного потребления;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также области торговли;
- издательская деятельность и организация полиграфического производства;
- организация туризма с созданием собственной базы по его обслуживанию;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций.

3.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4

Участники Общества

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Участниками Общества являются:

Гришин Александр Владимирович, гражданин РФ, паспорт 45 00 183324, выдан ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 20.10.2000г., код подразделения 772-083, проживающий по адресу: 109469, г.Москва, ул.Братиславская, д.30, кв.209;

Куликова Елена Михайловна, гражданка РФ, паспорт 45 04 375775, выдан ОВД «Вешняки» УВД ВАО Паспортным столом №2 г.Москвы 03.12.2002г., код подразделения 772-125, проживающий по адресу: 111674, г.Москва, ул.Рудневка, д.17, кв.103;

Измайлов Олег Николаевич, гражданин РФ, паспорт 45 02 245010, выдан ОВД МР «Бирюлево-Восточное» г.Москвы 24.04.2002г., код подразделения 772-067, проживающий по адресу: 115492, г.Москва, ул.Донбасская, д.6, кв.73.

42

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством.

СТАТЬЯ 5

Права и обязанности Участников

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих Учредительного договора и настоящего Устава.

5.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может предусмотреть иные права Участника (Участников). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и Учредительного договора;
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Учредительным договором;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

5.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может предусмотреть иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на Участника (Участников) по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

СТАТЬЯ 6

Исключение Участника Общества из Общества

6.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

СТАТЬЯ 7

Уставный капитал

7.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал в размере 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей, разделённый на 3 (Три) доли. Уставный капитал оплачивается денежными средствами.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

7.3. Принимаются следующие вклады Участников в уставный капитал:

-от Гришина Александра Владимировича - размер доли 80% уставного капитала, номинальная стоимость доли 40 000 (Сорок тысяч) рублей;

-от Куликовой Елены Михайловны - размер доли 10% уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей;

-от Измайлова Олега Николаевича - размер доли 10% уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества, утверждается решением Собрания единогласно.

7.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен Участниками на 50 %. Оставшаяся часть Уставного капитала оплачивается в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Каждый Участник Общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

7.6. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

6.02

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. Общество вправе ограничить максимальный размер доли Участника Общества. Такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных Участников Общества. Указанные положения могут быть внесены в настоящий Устав, изменены, исключены из него по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

СТАТЬЯ 8

Увеличение уставного капитала Общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества.

8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.5. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

8.6. Собрание большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Собранием решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие

внесение дополнительных вкладов Участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.7.Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

В заявлении Участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли Участника Общества (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Документы для государственной регистрации, предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов Участниками Общества в полном размере должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми Участниками Общества, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений Собрания. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.8.Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

СТАТЬЯ 9

Уменьшение уставного капитала Общества

9.1.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2.Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.3.Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

предусмотренного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех Участников Общества.

9.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 10

Переход доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить (обменять, подарить) свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам. Согласно Обществу или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), преимущественное право на приобретение доли приобретает Общество.

10.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещение Участника Общества направляется через Общество. В случае, если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, доля (часть доли), может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

10.5. В случае, если Участник Общества решил продать принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества Участнику Общества, то другие Участники Общества вправе приобрести эту долю (часть доли) по цене предложения, назначенной продавцом, пропорционально размерам своих долей.

10.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) другому Участнику, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. Извещение Участника Общества направляется через

Участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

15.2. Общество в соответствии с решением, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может предусмотреть обязанность Участников вносить вклады в имущество Общества. Такая обязанность Участников Общества может быть предусмотрена путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Решение Собрания о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

15.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Собрания Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 16

Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

16.1. Общество вправе раз в год, раз в полгода или раз в квартал принимать решения о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Собранием.

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

16.3. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до полной выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда или если станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и его резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

СТАТЬЯ 17

Размещение Обществом облигаций

17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.

17.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер его уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами после полной оплаты уставного капитала.

17.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается после полной оплаты его уставного капитала и не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

СТАТЬЯ 18

Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, Учредительный договор, а также внесенные в Устав и Учредительный договор и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) Собраний Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний Участников;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, решениями Собраний и Генерального директора Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

18.3. По требованию Участников Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц, полномочия которых подтверждены соответствующими документами, Общество обязано предоставить им информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, а также их копии.

Указанная информация и копии документов предоставляются Генеральным директором Общества в течение 5 дней с момента получения письменного запроса о предоставлении информации и копий.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.): обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

18.5. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 19

Общее собрание Участников Общества

19.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его Участников. Собрание может быть очередным или внеочередным.

19.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

19.3. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

19.4. Компетенция Собрания определяется настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту - «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества

7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) решение о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав;

13) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

14) принятие решения о возложении на Участников Общества дополнительных обязанностей;

15) принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада;

17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества;

19) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

20) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника;

21) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;

22) принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23) принятие решения о продаже доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 23 пункта 19.4. настоящей статьи, а также решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством, относятся к исключительной компетенции Собрания.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

Собрание вправе принимать решения также по иным вопросам деятельности Общества.

19.5. Очередное Собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное Собрание созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

19.6. Внеочередное Собрание проводится в любых случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, инициативе аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом заказным письмом каждого Участника Общества по адресу, указанному в списке Участников Общества.

19.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 19 - 22 пункта 19.4. настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10, 12-18 пункта 19.4. настоящей статьи, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам внесения изменений и исключения из Устава нижеследующих положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.4. настоящей статьи:

- об ограничении максимального размера доли Участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;

- об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;

- о продаже доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников;

- о возложении на Участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей Участников и об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество;

- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников;

- об изменении порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

- об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества - принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения иных изменений в Устав Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

19.8. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

СТАТЬЯ 20

Исполнительный орган Общества

20.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию.

20.2.Генеральный директор Общества избирается Собранием на три года. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его Участников.

20.3.Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран Генеральный директор.

20.4.Генеральный директор Общества:

1)без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;

2)выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3)издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4)осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.

20.5.Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания.

СТАТЬЯ 21

Реорганизация Общества

21.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.3.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.4.При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

СТАТЬЯ 22

Ликвидация Общества

22.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.3. Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.6. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 23

Прочие положения

23.1. Если одна из статей настоящего Устава теряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и могут быть внесены только решением Собрания.

Подписи Учредителей:

Гришин Александр Владимирович

Куликова Елена Михайловна

Измайлов Олег Николаевич



КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
г. Москва

наименование: _____
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена: _____
от: **24 МАР 2008**
ОГРН **108 7746 27 7740**
ОГРН **108 7746 20 477**
Оригинал документа хранится в регистрирующей инспекции
ГЛ ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР
должность: _____
подпись: **ЖЕЛНОВА Н.А.**
подпись: _____
М II



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью _____
листов

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
19 листов
Генеральный
директор

